



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4406/2016/10/CA2

Paraná, 15 de septiembre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y, el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 4406/2016/10/CA2 caratulado: **"INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DE CASTILLO GUSTAVO HERNAN (D), FERREYRA FABIOLA (D), MAX SEBASTIÁN ANIBAL (D), JIMENEZ SILVIO CÉSAR Y OTROS EN AUTOS CASTILLO GUSTAVO HERNAN (D) FERREYRA FABIOLA (D) MAX SEBASTIÁN ANIBAL (D) y OTROS POR INFRACCION LEY 23737 (ART. 5 INC. C)"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de la resolución obrante a fs. 23/27 vta. del Sr. Juez Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, que decide mantener la declaración de incompetencia del Juzgado para entender en las presentes, decretada a fs. 1/17 vta. del presente -que luego fuera rechazada a fs. 18/22 vta. por el Sr. Juez Federal Subrogante de Posadas-, y dispone la elevación de las presentes actuaciones a este Cuerpo para que dirima el conflicto negativo de competencia suscitado (art. 44 del C.P.P.N.).



En esta instancia, se corre vista fiscal, la que es contestada a fs. 34/36 vta., quedando las presentes en estado de resolver a fs. 38 vta.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, los autos son traídos a esta Alzada a raíz del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y el Juzgado Federal de Posadas, Misiones, en atención a ser la Cámara de Apelaciones superior del juez que previno (art. 44 del C.P.P.N.).

b) Que en forma preliminar, corresponde advertir que la presente se inicia en una denuncia ante el Juez Federal de Concepción del Uruguay, en fecha 14/05/2016, en la cual se manifestaba tener conocimiento de la realización de actividades relacionadas al tráfico de estupefacientes, alertando sobre una posible maniobra de entrega de tóxicos con destino final Santa Fe y con ramificaciones en otros puntos del país; lo cual motivó la profundización de la investigación, mediante tareas de inteligencia y escuchas telefónicas derivando en múltiples allanamientos ordenados por dicho magistrado Federal, y uno de aquellos en la localidad de Guarupá (Misiones). En dicho procedimiento se aprehendió a los imputados durante la carga del tóxico y, luego de recibidas las declaraciones indagatorias de los encausados,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4406/2016/10/CA2

dicho juez declinó su competencia en favor del Juez Federal de Posadas, con el cual se trabó el presente conflicto.

II- Que en este devenir, este Cuerpo advierte que más allá de cuanto correspondiera resolver en torno a qué Tribunal resulta competente territorialmente, cuanto cabe atender con prioridad en el presente caso, encontrándose personas privadas de libertad, es la situación procesal de los imputados.

Es en este sentido que debe interpretarse el art. 39 del CPPN, en cuanto reza "el tribunal que reconozca su incompetencia territorial deberá remitir la causa al competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere sin perjuicio de realizar los actos urgentes de la instrucción". Añade el art. 40 del CPPN, que tal declinación no produce la nulidad de los actos de instrucción ya cumplidos.

Siguiendo esta línea, se advierte un yerro en la postura asumida por el Sr. Juez Federal de Concepción del Uruguay, de enfocarse en la declinación de incompetencia territorial cuando se encuentra transcurriendo el plazo del art. 306 del CPPN para resolver la situación procesal de los encausados, algunos de los cuales se encuentran privados de libertad provisionalmente.

De lo contrario, se priorizaría una



cuestión instrumental procesal como lo es la competencia territorial -no encontrándose controvertida la materia federal-, y conllevaría un perjuicio para quienes se encuentran con encierro cautelar a la espera de una resolución, en desmedro del adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio y de una buena administración de justicia.

En este sentido, y siendo que ha sido el magistrado Federal de Concepción del Uruguay quien ha comenzado la investigación, llevado adelante aquella por más de 15 meses, e incluso ha recibido declaración indagatoria a los imputados en fecha 7/8/2017, es quien está en mejores condiciones de analizar, ponderar y atribuir en su caso, responsabilidad provisionalmente a los imputados.

Siguiendo esta línea de pensamiento, ha expresado la CSJN que *"...es preciso que la elección de alguna jurisdicción se determine atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal, la necesidad de favorecer la buena marcha de la administración de justicia y en su caso, la defensa de los imputados"* (CS, Fallos 3123:2582, 321:1010 y otros).

Por las razones expuestas, y habiendo oído al Sr. Fiscal General, se estima prudente devolver las actuaciones al Juez Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a efectos de que con la premura del caso, resuelva la situación procesal de los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4406/2016/10/CA2

imputados por encontrarse personas privadas de libertad, luego de lo cual podrá replantearse y discutirse nuevamente la cuestión atinente a la competencia territorial en el caso.

Los **Dres. Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche**, dijeron: Que adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Devolver las actuaciones al Juez Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a efectos de que con la premura del caso resuelva la situación procesal de los imputados, por encontrarse personas privadas de libertad, luego de lo cual podrá correr nueva vista fiscal y discutirse la cuestión atinente a la competencia territorial en el caso (art. 39 y ccdtes. del CPPN)

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajen y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 15/09/2017

Alta en sistema: 18/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30336358#188557798#20170918092554244